

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3861/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย สม มา รธ หรือ หมา ย บุญ ผ่อง
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

จำเลยที่ 1 ชนไห่และทำจำเลยที่ 2 ชกต๋อย และมีการชกต๋อยกันเมื่อจำเลยที่ 2 ล้มลง จำเลยที่ 1 ชักมีดพกปลายแหลมของตนออกมาแทงจำเลยที่ 2 ก่อน ถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ถูกจำเลยที่ 1 ช่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ฉะนั้น หลังจากที่มิดดิงกล่าวหลุดจากมือของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ก็ได้ใช้มีดนั้นแทง จำเลยที่ 1 ในขณะนั้นจึงเป็นการกระทำผิดด้วยบันดาลโทสะซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษ จำเลยที่ 2 น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลย ที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิด โดยบันดาลโทสะหรือไม่ เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ เข้ามาชนไหล่จำเลยที่ 2 ก่อนแล้วชวนชกต่อย จำเลยที่ 2 จึงชกต่อยกับจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ใช้มีดพกปลายแหลมแทงทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 2 ก่อนที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำเลยที่ 2 ได้ผลักอกและชกจำเลยที่ 1 ก่อนคงมีแต่คำเบิกความของจำเลย ที่ 1 และนางสมจิตร เมฆไทย ภรรยาจำเลยที่ 1 เท่านั้นซึ่งอาจเบิกความช่วยเหลือ จำเลยที่ 1 ผู้เป็นสามีก็เป็นได้ จึงไม่อาจฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ เชื่อว่า จำเลยที่ 1 ได้ชนไหล่และทำจำเลยที่ 2 ชกต่อยและแทงจำเลยที่ 2 ก่อน กรณีถือได้ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ถูกจำเลยที่ 1 ช่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยที่ 2 ใช้มีดพกปลายแหลมของจำเลยที่ 1 แแทงจำเลยที่ 1 ในขณะนั้นเป็นการกระทำผิด ด้วยบันดาลโทสะศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบด้วย มาตรา 72 ให้จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 2 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การวิวาทหรือสมัครใจเข้าสู่ทำร้ายซึ่งกันและกันจะยกข้อต่อสู้ว่ากระทำไปโดยบันดาลโทสะไม่ได้ เมื่อสมัครใจต่อสู้กันแล้วก็จะว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

699/2496,837/2496,1603/2512,2457/2515,2802/2526) คดีนี้จำเลยที่ 1 ไม่ได้เข้ามาชนไหล่จำเลยที่ 2 ก่อนแล้วสมัครใจวิวาทชกต่อยกันเช่นนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างเหตุกระทำไปโดยบันดาลโทสะไม่ได้ แต่ที่จำเลยที่ 1 ที่เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อน และยังใช้มีดพกปลายแหลมแทงทำร้ายจำเลยที่ 2 เช่นนี้ถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ถูกจำเลยที่ 1 ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ดังนั้นที่จำเลยที่ 2 ใช้มีดพกของจำเลยที่ 1 แทงจำเลยที่ 1 ในขณะนั้นจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะได้ จะเห็นได้ว่า เหตุวิวาทดังกล่าวเป็นเพราะจำเลยที่ 1 ก่อเหตุก่อน จำเลยที่ 2 แม้จะสมัครใจเข้าวิวาทด้วยกิลดโทษเพราะเหตุบันดาลโทสะได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1985/2516,550/2517,252/2528) พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล